

부서주의 · 주의요구 및 통보사항

일련 번호 20정보기술 - 10

제 목 물품 · 용역 계약절차 준수 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○처, ○●▽●처, ■■■■■■처

관 계 부 서

내 용

▽▽▽▽처 ○○○○부(現 ○○○○○○처 ○○○○부)와 ▽▽▽▽처 ▲▲▲▲▲부(現 ○○○○○○처 ▲▲▲▲▲부)는 정보시스템 소프트웨어와 사무자동화기기의 조달 및 유지보수 업무를 수행하고 있으며, ▽▽▽▽처 ◇◇◇◇부(現 ○●▽●처 ◇◇◇◇부)는 정보보호 경영시스템(ISO27001) 갱신업무를 담당하고 있다.

2008. 5. 29. “부서별 계약업무 관리방안 시행알림”(■■■■■팀-1422)에 따라 추정가격 2천만 원 미만 또는 ☒☒☒ 단가계약 품목의 경우 본사 각 부서는 구매 계약을 직접 체결하였다.

그러나 「계약업무관리지침」이 개정된 2017. 11. 28.부터는 동 지침 제3조의2에 따라 구매요청부서는 추정가격 5백만 원 이상인 계약(공사, 물품구매, 용역)의 경우 계약부서에 계약의뢰를 하여야 한다.

가. ☒☒☒ 계약체결 위탁추진에 관한 사항

○○○○○○○○○○ 고시 「분리발주 대상 소프트웨어」(2017. 8. 24.) 제2조, 제3조에 따라 총 사업규모가 5억 원 이상 사업에서 사용되는 소프트웨어가 ☒☒☒ 종합 쇼핑몰에 등록된 제품일 경우 ‘분리발주 대상 소프트웨어’에 해당하여 구매계약을 ☒☒☒에 의뢰해야 한다.

또한, 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제9조의3 1항에 따라 국가기관/지방자치단체의 경우 ○○○○에 등록된 ‘제3자단가계약’ 제품을 구매해야 한다.

【표 1】 소프트웨어구매 7건의 경우 총 사업규모가 5억 원 이하이며, 우리공사는 국가기관/지방자치단체에 해당되지 아니하므로 직접 발주하여 경쟁입찰 등의 방법으로 구매가 가능하다.

그러나 ○○○○부와 ▲▲▲▲▲부는 ‘분리발주 대상 소프트웨어’, ‘제3자단가계약’ 으로 잘못 판단하고 ○○○○에 계약체결을 위탁하였다.

또한, ▲▲▲▲▲부가 조달한 【표 1】 사무자동화기기구매 6건의 경우도 ○○○○을 통해 의무 구매할 사유가 없어 직접 발주하여 경쟁입찰 등의 방법으로 구매가 가능함에도 계약부서에 계약을 의뢰하지 않고 계약체결을 ○○○○에 위탁하였으며, 이에 따라 7,440천 원의 조달수수료가 발생하였다.

【표 1】 ○○○○ 계약체결 위탁현황

(단위: 천원, VAT제외)

구분	건 명	위탁구매사유	의무위탁 대상여부	추정가격	조달수수료	담당부서
S/W	한컴오피스 NEO 구매	-	해당없음	254,040	1,508	▲▲▲▲▲부
	2018년 사무자동화 필수 소프트웨어 구매	-	해당없음	201,736	1,105	
	고객포탈 시스템 보안SW 구매	3자단가계약, 분리발주S/W	해당없음	21,600	128	
	업무망백신등 3종 라이선스 갱신	분리발주S/W	해당없음	227,728	1,352	
	플러그인 제거 보안 프로그램	분리발주S/W	해당없음	195,200	1,159	
	SSO(Single Sign On) 구매	3자단가계약, 분리발주S/W	해당없음	55,000	297	○○○○부
O/A	KOSMOS 통합검색엔진 구매	3자단가계약	해당없음	58,800	345	▲▲▲▲▲부
	‘18. 하반기 사무자동화기기(복합기등) 구매	-	해당없음	32,437	191	
	‘18. 하반기 사무자동화기기(프린터) 구매	-	해당없음	78,170	461	
	PC모니터 구매	-	해당없음	25,000	147	
	‘19 상반기 OA 구매(1차)	-	해당없음	9,031	53	
	‘19 상반기 OA 구매(2차)	-	해당없음	35,333	209	
	물리적 망분리 OA기기 구매	-	해당없음	83,454	485	
합 계				1,277,529	7,440	-

나. 소프트웨어 라이선스 갱신에 관한 사항

○○○○부는 우리공사 내 사용되는 Autocad 프로그램 및 라이선스 관리업무를 담당하고 있다.

Autocad 라이선스는 다수의 공급자로부터 구매가 가능하여 수의계약사유에 적합하지 않으며, 수의계약¹⁾으로 추진할 경우에도 「계약업무관리지침」(2017. 11. 28.) 제3조의2 2항에 따라 전자조달시스템의 공고를 통하여 전자견적서를 제출받아 계약상대자와 계약금액을 결정(이하 “전자견적공고 수의계약”이라 한다)해야 한다.

그런데 ○○○○부는 【표 2】의 Autocad 라이선스 갱신 시 경쟁입찰 또는 전자견적공고 수의계약을 실시하지 않고 수기견적을 통해서 납품자를 선정하고 계약서 작성 없이 지급수수료로 납품자에게 대금을 지급하였다.

【표 2】 Autocad 라이선스 갱신현황

(단위: 천원, EA, VAT제외)

일시	물품명	수량	추정 가격	납품자 선정	구매 형태	납품자	지급 금액	구매시행
'18. 4.	Autocad Mechanical 라이선스	26	19,550	3사 수기견적	수수료		19,550	○○○○부
	○○○○○○○○ Plant Design Suite Premium 라이선스	1						

관련자 주장 및 판단

담당자 FFF은 2011. 6. Autocad 소프트웨어를 구매한 이후 매년 부서자체에서 라이선스를 구매하여 왔고 「계약업무관리지침」 개정(2017. 11. 28.)을 인지하지 못한 것은 사실이나 라이선스 갱신비용 인상(2018. 5. 7.)이 예정되어 있다는 것을 Autocad 납품사로부터 안내(2018. 4. 24.) 받아 긴급한 구매(2018. 4. 26.)를 통해 예산절감을 했다고 주장하였다.

위와 관련 갱신비용 인상(2018. 5. 7.)이 예정되어 있다는 것은 납품사(☐☐☐☐☐☐☐)에서 송부한 공문의 내용으로 제작사(☐☐☐☐☐☐☐☐)의 공식적인 내용인지는 증빙하지 못하였고 제작사의 공식적인 내용이라고 하더라도 개정된 지침에 따라 경쟁입찰 또는 전자견적공고 수의계약으로 처리함이 타당하다.

1) 추정가격 5백만 원 이상 2천만 원 이하의 경우에 수의계약이 가능함

다. 정보보호 경영시스템(ISO27001) 심사용역에 관한 사항

「계약업무관리지침」(2017. 11. 28.) 제3조의2에 따라 추정가격 5백만 원 이상인 계약은 계약부서에 의뢰를 해야 하나, 「직제규정」 제14조에 따라 부서별 분장업무에 속하는 ‘전문분야 계약’에 해당하는 경우 직접 계약을 체결할 수 있다.

그런데 ◇◇◇◇부는 【표 3】 ISO27001 심사용역 3건의 시행계획 수립 시 ‘전문분야 계약’으로 임의 판단하고 계약을 의뢰하지 아니하고 직접 체결하였다.

【표 3】 ISO27001 심사용역 현황

(단위: 천원, VAT제외)

시행계획일	계약명	추정가격	계약기간	계약의뢰 여부	비고
2018. 01. 16.	ISO27001 사후심사 용역	11,200	2018. 01. 22.~2018. 03. 30.	미의뢰	전문분야 계약으로 판단
2019. 02. 28.	ISO27001 갱신심사 용역	13,100	2019. 03. 18.~2019. 03. 20.	미의뢰	
2020. 01. 30.	ISO27001 사후심사 용역	6,500	2020. 05. 25.~2020. 05. 26.	미의뢰	

한편, “부서별 계약업무 관리방안 시행알림”(○○○○팀-1422, 2008. 5. 29.)에 따르면 원료도입, 수송계약, 천연가스 매매계약, 보험계약 등을 ‘전문분야 계약’이라고 명시하였으나 「계약업무관리지침」에는 구체적인 내용이 부재하다.

조치할 사항

① 우리공사가 직접 체결할 수 있는 계약을 ○○○에 위탁한 부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

▽▽▽▽처 ○○○○부(現 ○○○○○처 ○○○○부)

▽▽▽▽처 ▲▲▲▲▲부(現 ○○○○○처 ▲▲▲▲▲부)

② 소프트웨어 라이선스 갱신업무를 부적정하게 처리한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

▽▽▽▽처 ○○○○부 주임 FFF

(現 ⊗⊗⊗⊗지역본부 ◁◁◁◁부)

③ ㉹㉹㉹㉹처장은 전문분야 계약의 해당여부를 판단할 수 있게 기준 등을 「계약
업무관리지침」에 반영하시기 바랍니다. (통보)